MATRIZ DE RIESGOS LEGALES, TÉCNICOS Y DE CUMPLIMIENTO

Caso: Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro – SIM swapping y acceso ilegítimo
Autores: Mateo Serafini, Hugo Tcach, Farid Salomon, Gonzalo Vega (Comisión 5)
Materia: Legislación – Tecnicatura Universitaria en Programación (UTN)
Formato: este documento y la planilla `04_Matriz_Riesgos.xlsx`.
Nota sobre los niveles: probabilidad, impacto y criticidad son una valoración cualitativa hecha por el equipo; no se calculan con ninguna fórmula. Las marcas [F#] remiten a las notas listadas en `08_Fuentes_Caso.md`.

ID	Riesgo detectado	Tipo	Norma o principio vinculado	Probabilidad	Impacto	Criticidad	Medida propuesta
R1	Cambio de SIM aprobado con datos personales fáciles de conseguir. En el caso, la plataforma pedía número de línea, DNI y número de trámite [F4, F7].	Técnico / Operativo	Ley 25.326 (art. 9)	Alta	Muy alto	**Crítica**	Pedir un paso más de verificación: trámite presencial con DNI o confirmación por otro canal ya registrado del titular.
R2	Códigos de verificación por SMS: los recibe quien tenga la SIM, aunque no sea el titular.	Técnico / Seguridad	Ley 25.326 (art. 9) y buenas prácticas de seguridad	Alta	Muy alto	**Crítica**	Ofrecer una app autenticadora de códigos (TOTP) u otro método que no dependa del SMS.
R3	Acceso indebido a cuentas de mensajería (WhatsApp, Telegram) y a conversaciones privadas [F1].	Penal	Código Penal, arts. 153 bis y 153	Alta	Alto	**Alta**	Activar la verificación en dos pasos con PIN propio de la aplicación, independiente de la línea.
R4	Pérdida de señal del titular al darse de baja su SIM [F1].	Operativo / Penal	Código Penal, art. 197	Alta	Medio	**Media**	Avisar por correo o notificación y dar un tiempo para frenar el trámite antes de dar de baja la SIM.
R5	Pérdida de valor de la prueba digital por fallas en la cadena de custodia.	Procesal / Legal	Art. 18 CN, ISO/IEC 27037 y jurisprudencia de la Cámara PCyF CABA (Sala III, 05/10/2021)	Media	Muy alto	**Alta**	Aplicar el protocolo de 5 pasos: aislar, copiar, calcular hash SHA-256 y registrar la custodia.
R6	Responsabilidad de la empresa por no cuidar los datos personales de sus clientes.	Administrativo / Civil	Ley 25.326 (arts. 9 y 31)	Alta	Medio	**Media**	Registrar quién autorizó cada cambio de SIM, con fecha, hora y dirección IP.
R7	Riesgo ético y penal para programadores que participen en accesos no autorizados.	Ético / Penal	Código Penal, art. 153 bis	Media	Alto	**Media**	Formarse en ética y legislación, no vender credenciales ni acceder sin autorización y rechazar pedidos dudosos.